



**PUTUSAN**  
Nomor 3265 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**H. ENCU SAPUTRA, SE., ST., MM**, bertempat tinggal di Jalan Sukamulya, Rt 05, Rw 021, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saefuddin S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Saefuddin S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Komplek Pepabri, Jalan Mr. Iwa Kusumasomantri, Ciamis, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

**L a w a n**

- 1. TETI HERAWATI**, bertempat tinggal di Kp. Babakan Sirna, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Benteng, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
- 2. PUTRI AGUSTINI**, bertempat tinggal di Kp. Babakan Sirna, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Benteng, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
- 3. MUHAMMAD ANGGA SAPUTRA**, bertempat tinggal di Kp. Babakan Sirna, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Benteng, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
- 4. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT, DINAS KEHUTANAN, CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH VII**, yang diwakili oleh Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Ucu Saepuddin, S.Sos., M.M., berkedudukan di Jalan Koperasi Nomor 77, Kelurahan Kertasari,

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 3265 K/Pdt/2024



Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Teppy Wawan Dharmawan S.H., dan kawan-kawan., Para Aparatur Sipil Negara pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Para Aparatur Sipil Negara Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat yang tergabung dalam Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2023;

- 5. MITA MIRANTI, SH., MKn.** Notaris/PPAT di wilayah kerja Kabupaten Bandung, bertempat tinggal di Jalan Raya Cinunuk Nomor 135 B, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dede Dahlan, S.IP., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hukum "D. Dahlan, S.I.P., S.H., M.H & Partners" yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan Nomor 25 Kelurahan Limus Nunggal, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2023;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

D a n

- 1. KANTOR ATR/BPN, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIAMIS**, berkedudukan di Jalan Drs. H. Soejeod Nomor 14, Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat;
- 2. AI HANDAYANI**, bertempat tinggal di Kp. Kebon Kalapa, RT. 012, RW. 001. Desa Karangmekar, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;
- 3. RINA SUSILAWATI**, bertempat tinggal di Kp. Kebon Kalapa, RT. 012, RW. 001. Desa Karangmekar,

*Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 3265 K/Pdt/2024*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya,  
Provinsi Jawa Barat;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;  
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ciamis  
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya, untuk tidak melakukan kegiatan apapun terhadap Obyek Sengketa, sesuai SHM Nomor 2156/Desa Kertasari, atas nama Agus Sumarna dan SHM Nomor 2185/Desa Kertasari, atas nama Agus Sumarna;
2. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V lalai memenuhi isi putusan Provisi, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakannya isi putusan;

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai Pembeli beritikad baik, atas 2 (dua) Obyek Sengketa, yaitu sebagai berikut:
  - 2.1. Sebidang Tanah, seluas 1.170 m<sup>2</sup>, sesuai SHM Nomor 2156/Desa Kertasari, atas nama Agus Sumarna, terletak di Jalan Koperasi, Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;
  - 2.2. Sebidang Tanah berikut Bangunan yang berdiri di atasnya, seluas 1.159 m<sup>2</sup>, sesuai SHM Nomor 2185/Desa Kertasari, atas nama Agus Sumarna, terletak di Jalan Koperasi, Kelurahan Kertasari,

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 3265 K/Pdt/2024



Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;

3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum, bukti-bukti pembayaran dari Penggugat, yaitu sebagai berikut:
  - a. Tanggal 11 Juni 2018, transfer melalui Bank BRI atas nama Erwin Hermana, sebesar Rp50.000.000,00;
  - b. Tanggal 18 Juli 2018, transfer melalui Bank BRI, atas nama Erwin Hermana, sebesar Rp20.000.000,00;
  - c. Tanggal 23 Juli 2018, transfer melalui Bank BRI, atas nama Heri Yoes Somantri, sebesar Rp5.000.000,00;
  - d. Tanggal 21 Agustus 2018, transfer melalui Bank BRI, atas nama Erwin Hermana, sebesar Rp60.000.000,00;
  - e. Tanggal 6 November 2018, transfer melalui Bank BRI, atas nama Erwin Hermana, sebesar Rp75.000.000,00;
  - f. Tanggal 29 Mei 2019, tunai melalui Erwin Hermana, sebesar Rp40.000.000,00;
  - g. Tanggal 21 Oktober 2019, transfer melalui Bank BRI, atas nama Erwin Hermana, sebesar Rp17.000.000,00;
  - h. Tanggal 5 Februari 2020, transfer melalui Bank BRI, atas nama Erwin Hermana, sebesar Rp20.000.000,00;
  - i. Tanggal 15 Januari 2020, transfer melalui Bank BRI, atas nama Erwin Hermana, sebesar Rp15.000.000,00;
  - j. Tanggal 21 Januari 2020, transfer melalui Bank BRI, atas nama Erwin Hermana, sebesar Rp15.000.000,00;
  - k. Kwitansi, tertanggal 11 Juni 2018, sebesar Rp50.000.000,00, atas nama Erwin Hermana, sebagai bukti Tanda Jadi Pembelian;
4. Menyatakan sah jual beli atas Obyek Sengketa, sesuai SHM Nomor 2156/Desa Kertasari, atas nama Agus Sumarna dan SHM Nomor 2185/Desa Kertasari, atas nama Agus Sumarna, antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk melaksanakan transaksi jual beli Obyek Sengketa dengan Penggugat, yang dibuat dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Wilayah Kerja

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 3265 K/Pdt/2024



Kabupaten Ciamis;

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*), atas Obyek sebagai berikut:
  - 6.1. Sebidang Tanah, seluas 1.170 m<sup>2</sup>, sesuai SHM Nomor 2156/Desa Kertasari, atas nama Agus Sumarna, terletak di Jalan Koperasi, Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;
  - 6.2. Sebidang Tanah berikut Bangunan yang berdiri di atasnya, seluas 1.159 m<sup>2</sup>, sesuai SHM Nomor 2185/Desa Kertasari, atas nama Agus Sumarna, terletak di Jalan Koperasi, Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;
  - 6.3. Sebidang Tanah berikut Bangunan yang berdiri di atasnya, milik Tergugat I, yang terletak di Kp. Babakan Sirna, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Benteng, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
7. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
8. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Akta Pelepasan Hak Atas Tanah, Nomor 01, tertanggal 4 Maret 2021, yaitu atas SHM Nomor 2156/Desa Kertasari, seluas 1.170 m<sup>2</sup>, atas nama Agus Sumarna, terletak di Jalan Koperasi, Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, yang diterbitkan oleh Notaris Mita Miranti Gani, SH., M.Kn. (Tergugat V);
9. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Akta Pelepasan Hak Atas Tanah, Nomor 01, tertanggal 4 Maret 2021, yaitu atas SHM Nomor 2185/Desa Kertasari, seluas 1.159 m<sup>2</sup>, atas nama Agus Sumarna, terletak di Jalan Koperasi, Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, yang diterbitkan oleh Notaris Mita Miranti Gani, SH., M.Kn. (Tergugat V);
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp467.000.000,00 (empat ratus enam belas juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
  - Uang yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 3265 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp317.000.000,00;

- Dikuasainya sebagian Obyek Sengketa oleh Tergugat IV, sebesar Rp150.000.000,00;

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap hari keterlambatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V lalai dalam menjalankan isi putusan ini, setelah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

12. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;

13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lain;

14. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Subsida:

Apabila Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*),
2. Gugatan Penggugat Tidak berdasarkan hukum;

Dalam Eksepsi Tergugat IV:

1. *Diskualifikasi in person*;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Dalam Eksepsi Tergugat V:

1. Kompetensi relatif;
2. Gugatan Penggugat *error in persona* (*gemis aanhoeda nigheid*);

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 3265 K/Pdt/2024



3. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscure libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat II, III, Tergugat IV mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ciamis untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat II, III:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat II, III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan penggugat dalam Rekonvensi adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi /Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi /Penggugat untuk membayar ganti rugi yaitu : - kerugian materil sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah),- Kerugian Immateril sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta);
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat untuk turut dan taat terhadap putusan ini;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
7. Memerintahkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat untuk mengosongkan dan meninggalkan lokasi dengan segera dalam tempo yang sesingkat-singkatnya;

Dalam Rekonvensi Tergugat IV:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat IV dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan mempunyai kekuatan hukum Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 01 Tertanggal 4 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Mita Miranti Gani, S.H., M.Kn;
3. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat IV dalam Konvensi adalah Pemilik sah tanah dan bangunan sebagaimana:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 2156/Desa Kertasari, Seluas 1.170 m<sup>2</sup> (seribu seratus tujuh puluh meter persegi) Surat Ukur tertanggal 05 Februari 2004 Nomor 203/kertasari/2004, yang terletak di Jalan Koperasi Desa Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 2185/Desa Kertasari, Seluas 1.159 m<sup>2</sup> (seribu seratus lima puluh sembilan meter persegi) Surat Ukur tertanggal 14 Juli 2004 Nomor 217/kertasari/2004, yang terletak di Jalan Koperasi Desa Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat;
4. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan tanpa hak atas sebagian tanah milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat IV dalam Konvensi;
  5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk meninggalkan dan mengosongkan tanah terperkara dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat IV dalam Konvensi dalam keadaan baik dan tanpa syarat;
  6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat IV dalam Konvensi sebesar Rp50.400.000,00 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);
  7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ganti rugi imateril kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Turut Tergugat I dalam Konvensi sebesar sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  8. Menyatakan segala surat-surat yang dimiliki Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sepanjang yang berkaitan dengan tanah perkara tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya
  9. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi membayar uang paksa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 3265 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet, Banding dan Kasasi (*uit voerbaar bij vooraad*);
11. Menghukum Turut Tergugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi, Turut Tergugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi, Turut Tergugat III dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi, Turut Tergugat IV dalam Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi, Turut Tergugat V dalam Rekonvensi/Turut Tergugat I dalam Konvensi, Turut Tergugat VI dalam Rekonvensi/Turut Tergugat II dalam Konvensi dan Turut Tergugat VII dalam Rekonvensi/Turut Tergugat III dalam Konvensi untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
12. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya yang timbul perkara dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Ciamis berpendapat lain, maka Tergugat IV/Penggugat dalam Rekonvensi mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Ciamis dengan putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Cms tanggal 1 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi;

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Konvensi tersebut;

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi tersebut;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2156/Desa Kertasari dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2185/Desa Kertasari adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 01 Tertanggal 4 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Mita Miranti Gani, S.H., M.Kn;
4. Menyatakan Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi adalah Pemilik sah tanah dan bangunan sebagaimana:
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 2156/Desa Kertasari, Seluas 1.170 m<sup>2</sup> (seribu seratus tujuh puluh meter persegi) Surat Ukur tertanggal 05 Februari 2004 Nomor 203/kertasari/2004, yang terletak di Jalan Koperasi Desa Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 2185/Desa Kertasari, Seluas 1.159 m<sup>2</sup> (seribu seratus lima puluh sembilan meter persegi) Surat Ukur tertanggal 14 Juli 2004 Nomor 217/kertasari/2004, yang terletak di Jalan Koperasi Desa Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat;
5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan tanpa hak atas sebagian tanah objek sengketa;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk meninggalkan dan mengosongkan tanah terperkara dan menyerahkannya kepada Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi dalam keadaan baik dan tanpa syarat;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar dwangsom atau uang paksa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, sepanjang atau setiap kali Tergugat Rekonvensi tidak mematuhi hukuman tersebut, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 3265 K/Pdt/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.644.000,00 (enam juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 570/PDT/2023/PT BDG tanggal 12 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Oktober 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Cms., *juncto* Nomor 570/PDT/2023/PT BDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ciamis, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 570/PDT. G/2023/PT BDG tanggal 12 Oktober 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 3/Pdt.G /2023/ PN.Cms., tanggal 1 Agustus 2023;

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 3265 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat telah melakukan Pengikatan Jual beli dengan Pihak ahliwaris Alm Agus Sumarna yaitu : Teti Herawati, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Putri Agustini, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi Muhammad Angga Saputra. Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi;; Al Handayani, Turut Tergugat II Konvensi/Penggugat V Rekonvensi dan Rina Susilawati, Turut Tergugat III Konvensi/Penggugat VI Rekonvensi untuk dilanjutkan;
3. Menyatakan tanah yang di kuasai oleh penggugat /Pembanding/Pemohon Kasasi tetap dikuasai dan untuk dilanjutkan pembayaran sesuai dengan yang telah diperjanjikan kepada pihak ahliwaris Alm Agus Sumarna yaitu : Teti Herawati, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Putri Agustini, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi Muhammad Angga Saputra. Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi;; Ai Handayani, Turut Tergugat II Konvensi/Penggugat V Rekonvensi dan Rina Susilawati, Turut Tergugat III Konvensi/Penggugat VI Rekonvensi;
4. Menyatakan sah bukti Transperan merupakan bukti pengikatan Jual Beli;
5. Menghukum Kantor ATR/BPN, Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis, Turut Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi untuk menerbitkan Sertipikat hak milik kepada Penggugat/Pembanding/ pemohon Kasasi;
6. Menghukum Para termohon Kasasi /Para Tergugat /Para terbanding dan Para Turut Tergugat /Para Turut terbanding/ Para Turut Termohon Kasasi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi IV telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 November 2023 yang pada

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 3265 K/Pdt/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Ciamis yang menolak gugatan Penggugat Konvensi dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonsensi dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

Bahwa dari bukti-bukti yang diajukannya Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa Penggugat adalah sebagai pembeli objek sengketa yang beriktikad baik yang harus dilindungi;

Bahwa sebaliknya dari bukti-bukti yang diajukannya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonsensi telah dapat membuktikan dalil pokok bantahan sekaligus dalil pokok gugatannya dalam Rekonsensi, sebagai pemilik objek sengketa berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor 01 tanggal 04 Maret 2021 atas objek sengketa berupa SHM Nomor 2156/Desa Kertasari, seluas 1.170 m<sup>2</sup> atas nama Agus Sumarna, yang terletak di Jalan Koperasi, Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis dan SHM Nomor 2185/ Desa Kertasari, seluas 1.159 m<sup>2</sup> atas nama Agus Sumarna, yang terletak di Jalan Koperasi, Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, yang dilakukan dihadapan Mita Miranti Gani, S.H., M.Kn Notaris/PPAT di Ciamis sah dan mengikat, sehingga penguasaan objek sngketa oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi tanpa alas hak yang sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sebagaimana pertimbangan *judex facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. ENCU SAPUTRA, SE., ST., MM tersebut harus ditolak;

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 3265 K/Pdt/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. ENCU SAPUTRA, SE., ST., MM** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 oleh - Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H, dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 3265 K/Pdt/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai.....             | Rp 10.000,00        |
| 2. Redaksi.....             | Rp 10.000,00        |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00        |

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**ENNID HASANUDDIN**  
**NIP. 195907101985121001**

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 3265 K/Pdt/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)